الوحدة 09: من مصادر التشريع الإسلامي

- مصادر التشريع: هي الأدلة التي نصبها الشارع دليلا على الأحكام الشرعية. وهي قسمين:
- مصادر أصلية متفق عليها: القرآن، السنة، الإجماع، القياس.
- مصادر تبعية مختلف فيه: كالمصالح المرسلة، عمل أهل المدينة، العرف ...

-بيان مرونة الشريعة الإسلامية من خلال تعدّد المصادر: إن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وتعدد مصادره دليل على مرونته وقابليته للخلود، فمن خلاله نستطيع إعطاء أحكام شرعية وحلول مناسبة لكل مشكلة تطرأ على حياة الناس في كل بيئة وعصر.

أوّلا: الإجماع:

أ/ تعريفه: ←لغة : العزم والاتفاق .

← اصطلاحا: اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة رسول الله ﷺ. على حكم من الأحكام الشرعية العملية.



ب/ أمثلة عنه : - إجماع الصحابة على استخلاف أبي بكر - رضي الله عنه - .
- إجماع الصحابة على جمع القرآن الكريم في مصحف واحد.
- إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة.
- إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس ..
- الإجماع على تحريم التدخين .

ج/ حجيته: يعتبر الإجماع حجة شرعية عند جميع العلماء، للأدلة التالية:
- فمن الكتاب: قوله تعالى:﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115]. (العقاب لمن يخالف ما سلكه المسلمين).
- ومن السنة : قال رَسُولَ ﷺ: « إنَّ اللَّهَ لا يجمعُ أمَّتي علَى ضلالةٍ ويدُ اللَّهِ معَ الجماعةِ » صحيح الترمذي
- من أقوال الصحابة: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ) (رواه أحمد).



د/ أنواعه : هو على نوعين:

أ- الإجماع الصريح: هو اتفاق جميع المجتهدين على قول أو فعل صراحة دون مخالفة أحد.
حكمه: هذا النوع من الاجماع هو حجة شرعية يجب العمل بها عند جميع العلماء.
مثل: الاجماع على وجوب الفرائض كالصّلاة وتحريم الفواحش كالزنا.

ب- الإجماع السكوتي: هو تصريح بعض المجتهدين برأيه، وسكوت الباقي دون إبداء معارضة، (دون سبب).
حكمه: اختلف فيه العلماء، وقد ذهب المالكية إلى القول بحجيته بناء على أن السكوت يحمل على الموافقة.
مثل: - وجوب سجود المأموم مع الإمام وإن لم يَسْهُ في الصلاة. - صحة صوم المحتلم في رمضان.
- صحة ميراث المبتوتة ما لم تنقض عدتها. (وهي المطلقة ثلاثا في مرض موت مطلّقها). لفعل عثمان رضي الله عنه.
- قتل الجماعة بالواحد قصاصا، لفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.



ثانيا : القياس.



أ-/ تعريفه: ← لغة: التقدير و المساواة.
← اصطلاحا: إلحاق مسألة (فرع) لم يرد فيها نص بمسألة (أصل) ورد فيها نص في الحكم، لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. أو هو: إلحاق حكْم الأصل بالفرع لِعِلّةٍ جامعةٍ بينهما.

ب-/ حجيته: يعتبر القياس حجة شرعية عند جمهور علماء الأمة ، للأدلة التالية:
أ-من القرآن: قال تعالى: "فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ"[الحشر:02]. (القياس جزء من الاعتبار).
ب- من السنة: حديث المرأة الخثعمية التي سألت النبي ﷺ عن جواز الحج عن أبيها العاجز، فقال: « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم؛ قال: فدين الله أحق بالقضاء» [رواه مالك]، فالنبي ﷺ قاس دين الله على دين العباد في جواز النيابة في القضاء.
ج- عمل الصحابة: ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم العمل بالقياس ، مثل رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه وجاء فيها: ".. اعرف الأشباه والأمثال وقِسْ الأمور برأيك".

ج -/ أركانه وشروطه: للقياس أربعة أركان هي:

أ- الأصل (المقيس عليه): وهو الأمر الذي ورد حكمه ثابتا بنص الكتاب أو السنة، أو الإجماع .
شروطه: أن يكون حكمه ثابتا بنص الكتاب أو السنة، أو الإجماع

ب-الفرع (المقيس): وهو الأمر الذي لم يرد حكمه في النص الشرعي أو الإجماع؛ ويراد معرفته.
شروطه: - أن لا يكون حكمه ثابتا بنص الكتاب أو السنة، أو الإجماع
- أن يشترك مع الأصل في العلة.

ج- حكم الأصل: هو الحكم الشرعي الثابت للأصل بنص أو إجماع، المراد تعديته إلى الفرع.
ويشترط ان يكون: - منصوصا عليه بالكتاب أو السنة، أو الإجماع.
- معقول المعنى. - أن لا يكون مختصا بالأصل .



د- العلة المشتركة: وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع،
ويشترط أن تكون: وصفا ظاهرا، منضبطا، ومناسبة لتحقيق الحكم.

د -/ أمثلة عنه: * تحريم المخدرات، قياسا على تحريم الخمر لعلة مشتركة وهي الإسكار .
* تحريم ضرب الوالدين، قياسا على تحريم قول لهما أفّ لوجود علة مشتركة وهي عقوق الوالدين.
* وجوب الزكاة في الأوراق المالية، قياسا على وجوبها في الذهب والفضة بجامع النقدية (العلة).
* تحريم جريان الرّبا في الأرز والعدس، قياسا على البُرّ والشعير؛ لأن كلاهما قوت مدّخر .
* جواز أكل الحلزون بلا تذكية ، قياسا على الجراد؛ لأن كلاهما لا دم له يسيل.

ثالثا: المصلحة المرسلة:

أ/ تعريفها: ← لغة: المصلحة = المنفعة ، المرسلة = المطلقة .
← اصطلاحا: هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مصلحة لا دليل معيّن من الشارع على اعتبارها أو إلغائها.

ب/ حجيتها: تعتبر المصالح المرسلة حجة معتبرة عند المالكية في غير العبادات والعقائد وما ورد بحكمه نص أو اجماع كالحدود والكفارات، (أي في باب المعاملات وقضايا العباد والبلاد) للأدلة التالية:
- جاءت الشريعة الاسلامية لتحقيق مصالح العباد، ودفع المضار عنهم.
قال تعالى" يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" [البقرة:185]
وقد ثبت عن الرسول ﷺ أنه "ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً" مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
- النصوص الشرعية متناهية، ومصالح الناس متجددة ومتغيرة بتغير الزمان والمكان.
- روعيت المصلحة في اجتهادات الصحابة والتابعين وأئمة الاجتهاد ، ومن أمثلته:
جمع القرآن في مصحف واحد ثم إعادة نسخه ، تدوين الدواوين، سك النقود، اتخاذ السجون..

ج/شروط العمل بها: يشترط في المصلحة المرسلة:
1- أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد . 2- ألا تعارض نصا شرعيا أو إجماعا.
3- أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية .
4- أن تكون مصلحة حقيقية لا وهمية، بأن يتحقق من العمل بها جلب نفع أو دفع ضرر.



د/ أمثلة عنها: - جمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم خوفا عليه من الضياع.
- اتخاذ السّجون لحبس المجرمين وعمل سِكَّة نقدية لتسهيل تعاملات الناس بينهم.
- وجوب توثيق عقد الزواج لحفظ النسب والعِرض.
- وجوب الالتزام بقانون المرور لحفظ النفس والمال...
- بناء المنارات فوق المساجد، واستخدام الميكرفونات، لإبلاغ وإعلام الناس بالصلاة.
- التقويم: قارني بين هذه المصادر الثلاث؟
الجواب: *- أوجه الإتفاق: جاءت هذه المصادر التشريعية لاستنباط الأحكام الشرعية في المسائل المستجدة، وفق نصوص الكتاب والسنة، حيث يراعي فيها العلماء المجتهدون مصالح الناس وحاجاتهم.

*- أوجه الخلاف:

	الاجماع	القياس	المصالح المرسلة
حقيقته:	اتفاق العلماء على حكم	الحاق حكم بحكم آخر	استنباط حكم بناء على المصلحة
نوعه ومرتبته:	مصدر أصلي مرتبته الثالثة	مصدر أصلي مرتبته الرابعة	مصدر تبعي مرتبته الخامسة
حجيته:	متفق عليها	متفق عليها	مختلف فيها
عدد العلماء	جميع العلماء	واحد فأكثر	واحد فأكثر
الوقوع في عهد النبي ﷺ	لا يمكن	يمكن	يمكن

بكالوريات سابقة حول وحدة: من مصادر التشريع الإسلامي:

- بكالوريا 2024م:

الموضوع الأول:

السند الثّاني: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الله : (أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلَّفَ إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ، أَنْ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رِبًا) [كتاب الإجماع المسألة رقم /570]

المطلوب:

- تضمن السند الثاني مصدرًا من مصادر التشريع الإسلامي. عرفه اصطلاحًا مستنبطاً شروطه من التعريف.

الموضوع الثاني:

الكثير من الأحكام نص عليها الكتاب والسنة كالواردة في السند أعلاه، غير أن هناك أحكام ثبتت بالقياس.

المطلوب: ا- عرّف القياس اصطلاحا.

ب طبق أركان القياس على مسألة: جريان الربا في الأوراق النقدية قياسًا على الذهب والفضة.

- بكالوريا 2023م:

الموضوع الأول:

4- يحرُم" **عقد الزواج وقت صَلاة الجمعة "** قياسا على " **حرمة البيع وقت صَلاة الجمعة "** لعلة جامعة بينهما.

أ- استنبط هذه العلة، ثم بيّن شروط المقيس(الفرع).

أ- برهن من خلال القياس على مرونة الشريعة الإسلاميّة.



الموضوع الثاني:

السند الأول: ... إن الله سبحانه ما شرع حكماً إلا لمصلحة، وإن مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام، فإذا ساوت الواقعة التي لا نص فيها الواقعة المنصوص عليها في علة الحكم، قضت الحكمة والعدالة أن تساويها في الحكم تحقيقا للمصلحة.....

السند الثاني : .... مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى، فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح النَّاسِ، وَقَفَ التشريع عن مسايرة تطورات الناس ومصالحهم، وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس.....

[علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاّف، ص 85،58 . ط 8] (بتصرف)

المطلوب:

(1) استنبط من السند الأول ما يلي:

أ- مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي، ثم استخلص تعريفه من السند نفسه.

ب- المقصد العام من التشريع الإسلامي موظفا العبارة الدالة عليه من السند.

(2)في السند الثاني مصدر تشريعي آخر، استخرجه. ثم بين وجها للاتفاق بين المصدرين من خلال السندين.

- بكالوريا 2022م:

الموضوع الأول:

الجزء الثاني: في حوار بين سائقين زعم الأوّل أنّ قانون المرور قانوُن وضعي بشري يجوز شرعا تجاوزه والتّحايل عليه. رد الثاني: ولكن فيه خير ومصلحة للّناس.

1) أ -كيف نسمي تلك المصالح التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء؟

ب -مثّل لها بمثال آخر، ثم أثبت أن شروط العمل بها متوافرة في المثال الذي ذكرت.

2) دافع عن موقف السائق الثّاني موظفا ما درست.

الموضوع الثاني: - **يحرُم إحراق مال اليتيم قياسا على حرمة أكله؛** طبق أركان القياس على هذا المثال.